PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0049807-27.2012.8.06.0001**
Apensos:	
Classe:	**Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**
Assunto:	**Autofalência**
Requerente:	**OGP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA (IMPLANTIS TRATAMENTO ODONTOLÓGICO)**

Vistos, etc.

Tratam os autos de pedido de autofalência interposto por OGP CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA, qualificadas na inaugural, com fulcro no art.105, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas (Lei 11.101/2005).

Aduz a referida empresa em síntese:

> Os sobreditos fatores (inadimplência e cancelamento de contratos) impactaram fortemente na saúde financeira da empresa, vez que esta não possuía *capital de giro*, já que todos os recursos financeiros dos sócios foram destinados a constituição, implementação da estrutura física da Requerente, publicidade, etc.
>
> Assim, ante a necessidade de *capital de giro* e um *fluxo de caixa* deficitário, a Requerente obrigou-se a contrair inúmeros empréstimos em instituições financeiras a fim de possibilitar viabilizar a continuidade de seus negócios.
>
> Todavia, a alta taxa de juros, a crescente inadimplência, agravou, ainda mais, a já debilitada situação financeira da Requerente levando-a a deixar de honrar, por absoluta falta de recursos, diversos compromissos com fornecedores o que levou a sua *negativação* nos órgãos de restrição ao credito (SERASA, SPC, etc.), protestos de títulos, etc.

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0049807-27.2012.8.06.0001 e o código BE3A75.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Deseja que seja recebido e processado o pedido, com a consequente decretação de sua falência.

É o relatório.

O artigo 97, inc. I, da Lei de Falências, faculta ao próprio devedor, que se encontre em crise econômico-financeira e que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial, requerer sua autofalência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, na forma do disposto no art. 105 desta Lei.

No presente caso, a empresa não só expôs as razões da inviabilidade de sua recuperação, requerendo, por isso, a autofalência, como também juntou os documentos exigidos no artigo supramencionado da nova Lei de Falências.

Portanto, tem-se dos autos que o pedido de autofalência acha-se convenientemente instruído, acrescendo-se ao fato que há a confissão do estado de insolvência da empresa, bem como da impossibilidade de recuperação, em virtude da crise financeira e econômica em que se encontra.

ISTO POSTO, DECRETO A FALÊNCIA da empresa OGP CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA, declarando-a aberta hoje, às 10:00 horas, e fixo seu termo legal em 90 dias anteriores ao despacho do requerimento inicial da falência (art. 99, II, da LFRE), ou do primeiro protesto, caso seja anterior.

Nos termos do artigo 99, inc. IX, da Lei nº 11.101/2005, nomeio administrador judicial a advogada SILVANA CLAUDIA SILVA ANDRADE com as atribuições definidas na lei específica, intimando-a

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0049807-27.2012.8.06.0001 e o código BE3A75.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III da Lei supramencionada.

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Intimem-se os representantes legais da falida para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o do art. 104, da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, sob pena de responder por crime de desobediência.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

Determino, ainda, o bloqueio via BACENJUD de todos os ativos financeiros da massa falida, até ordem em contrário, bem como a lacração do estabelecimento, caso haja risco à arrecadação e preservação dos bens da massa falida, a ser cumprida com o auxilio de oficial de justiça e força pública.

Determino, por fim, que a Diretora de Secretaria providencie:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão “falido”, a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 da LRF.

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0049807-27.2012.8.06.0001 e o código BE3A75.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

b) afixação e publicação, por duas vezes, dos editais previstos em lei e adotadas as demais providências de praxe;

c) ofício à Receita Federal requisitando-se cópia da declaração de bens da massa falida, alusiva aos cinco últimos exercícios fiscais, depositando-se sob as cautelas usuais;

d) oficios aos Cartórios de Imóveis e ao DETRAN, com fins de requisitar as necessários informações acerca da existência de bens em nome da massa, anotando, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

e) intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

Demais expedientes necessários.

P. R. I

Fortaleza/CE, 14 de dezembro de 2012.

Cláudio de Paula Pessôa
Juiz de Direito
Assinado Por Certificação Digital[1]

[1] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• ˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0049807-27.2012.8.06.0001 e o código BE3A75.